

“ 고객과 함께 미래를 열어가는 최고의 교통서비스 선도기업 ”

감 사 결 과 처 분 요 구 서

(업무 부적정)

2024. 11.



감 사 실

처분요구사항 일람표

번호	대상 기관	건 명	처 분 요 구			비고
			처분종류	금액	인 원	
계		2건	견책 통보	-	견책 1	-
1	□□□□	업무 부적정	견책	-	견책 1	-
			통보	-	-	-

징 계 요 구

제 목 업무 부적정
소 관 부 서 ◆◆◆◆센터
구 분 영업업무
징 계 대 상 자 □□□□영업소 대리 ●●●●
징 계 종 류 견책
징 계 사 유

1. 사건개요

대리 ●●●●(이하 “관련자”라 한다)는 2022년 2월 7일부터 현재까지 □□□□영업소에서 사무실 업무를 담당하고 있다. 2024년 8월 12일 익명 제보자로부터 유선전화 및 팩스를 통한 관련자의 업무 부적정에 대한 제보가 접수되어 감사에 착수하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「취업규정」 제9조(성실의무)에 따르면 직원은 회사의 제 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다고 명시되어 있고,

동규정 제17조(보상휴가)에 따르면 직원은 휴일근무, 야간근무, 휴일 및 야간 비상근무를 하였거나 할 예정인 경우 전자문서 등의 방법으로 부서장의 사전 또는

사후 승인을 받아야 한다.

그리고, 「인사규정」 제26조(징계사유)에 따라 회사는 직원이 사규 또는 법령을 위반하는 행위를 하였을 때 징계할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

관련자는 통상근무자로 포괄임금제 적용 직원이며, 포괄임금제 대상 직원은 시간외 및 휴일근무에 대하여는 별도의 수당을 지급하지 않는다. 불가피한 사유가 발생하여 시간외 및 휴일 근무가 필요한 경우 「2023년 재해(비상)근무비 운영 계획」에 따라 연장근무를 실시해야 함에도 불구하고 2024년 7월과 8월 총 5회에 걸쳐 3교대 근무자인 주임 △△△와 주임 ▼▼▼의 연장근무에 부서장의 사전 승인 없이 대신 투입하였으며, 이후 대체 근무자의 급여에 포함된 약 72만원의 연장수당을 계좌이체와 현금을 통해 별도로 부당수령 하였다.

또한, 영업소 팀장에게 영업소의 연장근무 편성에 대한 권한을 일부 위임받아 연장 근무편성을 총괄하고 있으며, 기존 편성에 변동사항이 발생하면 상급자인 팀장에게 해당 사항을 보고 후 상급자의 지시에 따라 업무처리를 해야 하나, 보고체계를 무시하고 자의적 판단하에 독단적으로 업무를 처리하였다.

그리고 관련자의 1차 면담과 2차 면담에서 상반되는 진술 및 반복 진술이 다수 존재하였으며, 타 근무자의 문답과 증빙자료에서 확인된 사실임에도 일부 내용에 대해 허위 진술을 하는 등 조사에 혼선을 초래하여 진술의 신빙성을 떨어

트리고, 실제 연장근무에 편성된 근무자 대신 본인이 근무한 횟수가 확인된 사항만 2개월간 총 5회로 여러 차례 실시된 행위라는 점에서 고의성이 전혀 없다고 판단하기 어렵다.

이러한 관련자의 행위는 영업소 내 질서를 문란하게 하고 근무 기강을 해치는 명백한 사규위반으로 징계처분이 필요하다고 판단된다.

다만, 면담과 이후 조사로 확인된 사항에 따르면 통상근무자의 연장근무 편성이 필요한 경우 사전에 특별근무 신청이 필요하나 센터 담당자에게 문의 결과 특별한 사유¹⁾ 없이 단순 연장근무자가 부족하다는 것으로는 통상근무자의 특별 근무 시행이 어렵다고 하여 신청할 수 없는 상황이었고, 하이패스센터 및 사무실 업무의 경우 요급소 근무자가 바로 해당 업무에 투입되기에는 업무 특성상 어려움이 있다는 점, 근무를 허위로 올리고 수당을 수령한 것이 아닌 대체 근무자 대신 근무에 투입하여 실제로 근무를 수행한 점을 고려하여 판단해야 할 것으로 보인다.

결론적으로, 관련자가 통상근무자임에도 본인의 권한을 이용하여 부당한 방법으로 3교대 근무자의 연장근무에 투입되고, 근무자 간 연장수당을 개별 수령한 행위와 근무편성의 변동사항을 영업소를 총괄·운영하는 영업소 팀장에게 보고하지 않는 행위는 「취업규정」 제9조(성실의무) 및 제17조(보상휴가)를 위반한 것으로 「인사규정」 제26조(징계사유)를 적용하여 ‘견책’ 처분이 타당하다고 판단되고,

1) 미납 관련 외부 캠페인, 사회공헌 활동 등 공식적인 행사 및 재해 관련 특별 근무

명의를 빌려준 주임 △△△와 주임 ▼▼▼은 개인 사정으로 인해 연장근무에 투입하지 못하는 의사를 명확히 표현하였기에, 대리 ●●●가 부정한 방법으로 연장근무에 투입하는 것을 직접적으로 동조한 것으로 볼 수는 없지만, 연장근무에 대리 ●●●가 대신 투입하는 상황은 인지하고 있었고, 본인의 급여에 들어온 연장수당을 직접 대리 ●●●에게 전달했다는 점은 일정 부분 간접적인 책임이 있다고 볼 수 있다. 하지만, 영업소 특성상 주말 및 공휴일에 대체 근무자 부재 시 다른 근무자의 업무가 가중될 것을 우려하여 부정한 방법에 대한 문제의식 없이 수용한 것으로 판단되어 이에 대한 조치로 향후 재발 방지를 위한 센터 및 영업소 차원의 교육과 방침 마련을 통한 개선이 필요해 보인다.

조치할 사항

◆◆◆◆센터장은 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 전반적인 연장근무 편성에 대한 철저한 관리 및 재발 방지 방안을 마련하여 주시고(통보), 「취업규정」 제9조(성실의무) 및 제17조(보상휴가)를 위반한 관련자에 대하여 「인사규정」 제26조(징계사유)에 의거 ‘**견책**’ 조치하여주시기 바랍니다.

관 련 자

소 속	직 위	성 명	담 당 기 간	담당업무	비 고
□□□□ 영업소	대리	●●●	2022.02.07. ~ 현재	사무실 업무	(견책)

관 련 기 관

소 속	직 위	성 명	담 당 기 간	담당업무	비 고
□□□□ 영업소	-	-	-	-	(통보)